

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/5938/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קיום הוראות חוק שירות ביטחון כתנאי לתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 348 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 348(ה), בסופו יבוא "הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שהוכרז כעריק על פי פקודות הצבא כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו–1955², או על מי שלא מילא חובה המוטלת עליו בחוק שירות ביטחון או לפיו".

דבר ה ס ב ר

בישראל קיים מתח מתמשך בין הצורך בגיוס שוויוני לצבא הגנה לישראל לבין הרצון לאפשר לימוד תורה במוסדות תורניים ובישיבות. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי יש לגייס את בני הציבור החרדי לשירות צבאי או אזרחי. פסיקה זו מבטאת את הערך המרכזי של שוויון בנטל ואת החשיבות של שילוב כלל חלקי החברה הישראלית במאמץ הביטחוני-לאומי. בהתאם לכך, מוצע לקבוע כי ההסדר הקיים בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), לפיו מבוטח שהוא תלמיד במוסד תורני או בישיבה, שאין לו הכנסה או שהכנסתו נמוכה, משלם דמי ביטוח לאומי מופחתים, לא יחול על מי שהוכרז על פי פקודת הצבא כעריק או על מי שלא מילא חובה המוטלת עליו מכוח חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986. התיקון המוצע נועד ליצור זיקה ישירה בין מילוי חובות אזרחיות ובין קבלת הטבות מהמדינה ולעודד גיוס לשירות צבאי או לאומי, תוך חיזוק עקרון השוויון בחברה הישראלית. במקביל, התיקון המוצע מכיר בחשיבות לימוד התורה ומאפשר המשך מתן הטבות ללומדי התורה במסגרת חוק הביטוח הלאומי, בכפוף למילוי חובותיהם האזרחיות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשט"ו, עמ' 171.

ד' בתמוז התשפ"ה (30.06.2025)